



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-10 - Area dei laboratori
01-01-10-05 - Laboratorio Portoscuso
ID Provvedimento: 2206

Oggetto: Fornitura di n. 10 confezioni da 100 tappi monouso per SPD80 e Set 12 contenitori in quarzo 80mL per SPD80 quali materiali di consumo e ricambi per il sistema di digestione a microonde CEM DISCOVER SP-D in dotazione al Laboratorio di Portoscuso

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'A.R.P.A.S.;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA il Regolamento generale e di organizzazione dell'A.R.P.A.S., approvato con Determina del Direttore Generale n. 31/2015, modificato con Determinazione del Direttore Generale n. 922 del 04/07/20172017 e con Determinazione del D.G. n. 9 del 17/01/2022 e adeguato dalla Determinazione n. 51 del 20/01/2025;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale dell'ARPAS n. 1352 del 30-07-2025 con la quale è stato conferito il ruolo di Direttore di Servizio del Laboratorio di Portoscuso al Dott. Elia Tronci;

ATTESTATO cheil sottoscritto Dirigente non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

RICHIAMATO il D.lgs. 31 marzo 2023 n° 36 e s.m.i. e relativi allegati, Codice dei contratti pubblici (di seguito anche "Codice") e il D. Lgs. 209 del 31/12/2024 recante "Disposizioni correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36";;

VISTA la L. Reg. 13 marzo 2018, n. 8 recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

DATO ATTO che, al sottoscritto Direttore del Servizio Laboratorio di Portoscuso compete l'acquisizione della fornitura in oggetto e l'assunzione del relativo impegno di spesa;

DATO ATTO CHE l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

PREMESSO CHE - al fine di garantire le attività analitiche poste a tutela della salvaguardia della salute pubblica e delle attività istituzionali in capo all'Agenzia, si rende necessario svolgere



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

specifiche attività analitiche chimiche finalizzate alla determinazione dei metalli nelle matrici solide tramite mineralizzazione a microonde; presso il Laboratorio ARPAS di Portoscuso

- al fine di consentire la determinazione analitica dei metalli nelle matrici solide, occorre acquisire la fornitura di "tappi e contenitori in quarzo per il mineralizzatore in uso presso il Laboratorio ARPAS di Portoscuso

- CONSIDERATO** che, secondo le stime effettuate, l'affidamento ha un valore unitario inferiore a 5.000,00 euro IVA esclusa;;
- RILEVATO** preliminarmente, come le prestazioni di cui all'oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023 per le seguenti motivazioni: modesto valore;
- PRECISATO** che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. n. 81 /2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di mera fornitura di materiale e risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;
- DATO ATTO** che l'acquisto oggetto del presente provvedimento non è soggetto a programmazione triennale ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.lgs. 36/2023 poiché avente valore unitario complessivo stimato inferiore a € 140.000,00;
- RILEVATO** che, dato l'importo della fornitura, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36 /2023 si può procedere con affidamento diretto;
- DATO ATTO** che in base alla normativa vigente, per importi inferiori ad € 5.000 non vi è l'obbligo di ricorrere al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero a quello della Regione Sardegna (art. 1 comma 450 del D.L 296/2006);
- VISTO** l'art. 49, comma 6, del medesimo D.Lgs. 36/2023, che esclude l'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, pertanto è possibile consultare l'operatore economico uscente;
- VISTO** il "Regolamento sulla disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall' Agenzia Regionale Protezione Ambiente Sardegna" approvato con deliberazione della DG 2457 del 17-12-2025 che all'art. 7 comma 3 stabilisce: *"Fanno sempre e direttamente capo alle singole strutture, che operano tramite le proprie unità*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

organizzative e col proprio personale assegnato, gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000 euro oltre IVA";

- RILEVATA** la necessità di acquistare n. 10 confezioni da 100 tappi monouso per SPD80 e Set 12 contenitori in quarzo 80mL per SPD80 quali materiali di consumo e ricambi per il sistema di digestione a microonde CEM DISCOVER SP-D in dotazione al Laboratorio di Portoscuso;
- DATO ATTO** che al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (SardegnaCAT) a cui attingere per acquisire la fornitura del bene in oggetto;
- VISTO** il preventivo di spesa O26ARPSU348 e O26ARPSU353 presentato dall'operatore economico CEM S.r.l., con sede legale in Via dell'Artigianato 6/8 - 24055 Cologno al Serio (BG) – P.IVA 02098060169, per la fornitura dei consumabili necessari per l'importo di Euro 4.234,00 oltre IVA di legge;
- RITENUTO** il preventivo dell'operatore economico consultato adeguato rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, nonché congruo con riferimento al prezzo (€ 4.234,00 IVA esclusa) e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione;
- RITENUTO** pertanto di dover affidare la fornitura in oggetto all'operatore CEM S.r.l., con sede legale in Via dell'Artigianato 6/8 - 24055 Cologno al Serio (BG) – P.IVA 02098060169, per complessivi € 4.234,00 IVA esclusa mediante affidamento diretto per importi < 5k Euro;
- VERIFICATO** che l'operatore economico CEM S.r.l. risulta in possesso dei requisiti di cui agli art. 94 e 95 del Codice dei contratti;
- PRECISATO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, la stipula del contratto avverrà mediante scambio di lettere commerciali via posta elettronica certificata;
- DATO ATTO** che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG:BCF1E2105D;
- PRECISATO** che trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

DATO ATTO	che il sottoscritto Dirigente è il RUP di questo affidamento e non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022;
RITENUTO	ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36/2023, di non richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 106 del Codice in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
DATO ATTO	che ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
DATO ATTO	che l'importo dell'affidamento della fornitura è pari a € 4.234,00 IVA esclusa, e si rende necessario procedere all'impegno di spesa per un importo pari a € 5.165,48 IVA compresa, sul Capitolo di spesa SC03.1050 "“Acquisto materiali di consumo laboratori "Missione 13 Programma 07, Titolo 1, del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 che contiene la necessaria disponibilità;
ACQUISITO	il DURC regolare, in corso di validità, allegato acquisito alla presente;
ACQUISITA	la dichiarazione in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal D.L n. 187 del 12/11/2010;

DETERMINA

ART.1	Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
ART.2	Di dare atto che il Responsabile unico del Progetto è il Dott. Elia Tronci, dirigente del Servizio Laboratorio di Portoscuso;
ART.3	Di affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, la "Fornitura di n. 10 confezioni da 100 tappi monouso per SPD80 e Set 12 contenitori in quarzo 80mL per SPD80 quali materiali di consumo e ricambi per il sistema di digestione a



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

microonde CEM DISCOVER SP-D in dotazione al Laboratorio di Portoscuso, all'operatore economico CEM S.r.l., con sede legale in Via dell'Artigianato 6/8 - 24055 Cologno al Serio (BG) – P.IVA 02098060169 , per complessivi € 4.234,00 IVA esclusa mediante Ordine Diretto;

ART.4 Di dare atto che il CIG riferito alla procedura in oggetto 4 è il seguente: BD0ABE0B59;

ART.5 Di impegnare a favore della CEM S.r.l., con sede legale in Via dell'Artigianato 6/8 - 24055 Cologno al Serio (BG) – P.IVA 02098060169, l'importo di € 5.165,48 IVA inclusa sul Capitolo SC03.1050 “Acquisto materiali di consumo laboratori ”Missione 13 Programma 07, Titolo 1, del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 che contiene la necessaria disponibilità;

ART.6 Di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione è inviata al Servizio Supporti Direzionali per la pubblicazione nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale

Il Dirigente

Elia Tronci



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	CIG
SC03.1050	00.01.01.00	24/09/2026	fornitura di tappi e contenitori in quarzo	5.165,48	CEM SRL	U.1.03.01.02.999	BD0ABE0B59

Riassunto dei dati finanziari

	SC03.1050	TOTALE
2026	5.165,48	5.165,48
TOTALE	5.165,48	5.165,48

Istruttore Pratica:

ELIA TRONCI

ANNARELLA MANCA



Firmato digitalmente da
ELIA TRONCI
24/09/2026 17:40:12